

Ja zu schneller Integration - aber auch schnelle Abschiebung Der Chef der Ausländerbehörde Engelhard Mazanke über Flüchtlinge und den Weg zu einer Willkommenskultu....

## **Ja zu schneller Integration - aber auch schnelle Abschiebung; Der Chef der Ausländerbehörde Engelhard Mazanke über Flüchtlinge und den Weg zu einer Willkommenskultur**

Berliner Zeitung

17. Juli 2015

Copyright 2015 Berliner Verlag Alle Rechte vorbehalten

**Berliner Zeitung**

**Section:** BERLIN; S. 15

**Length:** 1956 words

**Byline:** THORKIT TREICHEL

### **Body**

---

Im Büro von Engelhard Mazanke hängt eine große Weltkarte. Die ist nicht mehr aktuell, sagt der Leiter der Ausländerbehörde. Der Sudan hat sich inzwischen geteilt. Wenn in der Welt eine Krise ausbricht, schlägt sich das in Berlin an steigenden Flüchtlingszahlen nieder. Der Jurist versteht sein Amt als Dienstleister für Zuwanderer - obwohl es auch für Abschiebungen zuständig ist. Er kennt das Dilemma, das auch in der Äußerung von Angela Merkel gegenüber der jungen Migrantin Reem steckt. Asylsuchende, die hier bleiben dürfen, müssten schnell integriert werden. Alle anderen sollten das Land schnell wieder verlassen, sagt Mazanke.

Herr Mazanke, Sie bezeichnen Besucher Ihrer Behörde als Kunden. Ist das nicht Sprachkosmetik? Kunden schiebt man nicht ab. Und ist die Forderung, man solle aus der Behörde ein Willkommensamt machen, nicht Unsinn, weil eben nicht alle im Ausländerrecht willkommen sind?

Wir verstehen uns als Dienstleister für Zuwanderer. Dazu gehört aber auch, dass wir in manchen Fällen Nein sagen müssen, wenn der Betroffene nicht die Voraussetzungen erfüllt, die der Gesetzgeber definiert hat, um sich in Deutschland aufhalten zu können. Zum Vergleich: Die Baubehörde würde sich nie Abrissbehörde nennen oder nicht mehr von Kunden sprechen, nur weil sie in einem von 1 000 Fällen einen Bauantrag nicht genehmigt.

Setzen Sie auf den Abschreckungseffekt von Abschiebungen? Etwa indem Sie den Ausreisedruck in die Länder des Westbalkans aufrechterhalten, um weitere Einreisen zu verhindern?

Auch bei sicheren Herkunftsländern prüft das Bundesamt, das sind keine Schnellverfahren. Für die Ausländerbehörde ist nach dem Verfahren unerheblich, ob die Betroffenen aus sicheren Herkunftsstaaten stammen. Entscheidend ist allein, ob sie ausreisepflichtig sind. Sie haben immer die Möglichkeit, freiwillig auszureisen, sich beraten zu lassen und Rückkehrhilfen in Anspruch zu nehmen. Nehmen sie das nicht wahr, können sie Duldungsgründe vorbringen. Wenn diese nicht akzeptiert werden, haben sie erneut die Möglichkeit, freiwillig auszureisen. Erst im letzten Schritt erfolgt die Direktabschiebung.

Waren Sie mal in einem dieser Länder? Ist da alles okay für Sinti und Roma?

Ja zu schneller Integration - aber auch schnelle Abschiebung Der Chef der Ausländerbehörde Engelhard Mazanke über Flüchtlinge und den Weg zu einer Willkommensku....

Ich war schon mal in Bosnien, das ist allerdings eine Weile her. Nur wenige der Betroffenen, die aus nachvollziehbaren menschlichen Gründen kommen, dürfen bleiben. Aber nicht, weil sie verfolgt oder diskriminiert werden, sondern aus gesundheitlichen Gründen. Wer zu einer anderen Einschätzung gelangen will, muss um politische Mehrheiten werben.

Der Fall der in Berlin geborenen und hier kriminell gewordenen Türkin Banu O. hat für Aufsehen gesorgt. Sie wurde Ende 2014 in die Türkei abgeschoben, obwohl sie unter Flugangst leidet. Das Verwaltungsgericht erklärte den Arzt, der für die Polizei die Flugfähigkeit attestierte, für fachlich inkompetent: Welche Konsequenzen wurden in der Ausländerbehörde gezogen?

Der Vorgang wurde im Parlament intensiv diskutiert und unsere Verwaltungspraxis bei medizinischen Duldungsgründen schriftlich niedergelegt. Ich gehe davon aus, dass die Ausweisung rechtmäßig war. Das hat das Verwaltungsgericht auch bestätigt. Richtig ist allerdings, dass die Abschiebung nach Auffassung des Gerichts unverhältnismäßig war. Diese Einschätzung teile ich nicht.

Warum nicht?

Es wurde alles getan, um der Betroffenen mehrfach Gelegenheit zu geben, Rechtsschutz in Anspruch zu nehmen.

O. war Türkin - aber ihre Heimat war 30 Jahre lang Berlin. Haben Sie da ein gutes Gefühl?

Für mich ist derjenige deutsch, der einen deutschen Pass hat. Das heißt nicht, dass sie sich nicht als Berlinerin fühlt. Banu O. war Intensivtäterin. Ab einer bestimmten Schwere der Straftaten sind wir gesetzlich gezwungen auszuweisen. Mehr als 95 Prozent der Ausweisungen, die vor dem Verwaltungsgericht angefochten werden, haben Bestand.

Ihre Behörde soll wegen Personalmangels Vorladungsfristen verlängern. Die Asylsuchenden bekommen einfach einen Zettel, dass sie da waren, was laut Flüchtlingsrat zu Nachteilen bei Arbeits- und Wohnungssuche führt.

In dieser Behörde bekommt niemand eine bloße Bescheinigung, wenn er eine Aufenthaltserlaubnis beanspruchen könnte. Aber es gibt Situationen, wo Asylsuchende oder Menschen, deren Duldung abgelaufen ist, eine formlose Bescheinigung bekommen. Vor dem Hintergrund der steigenden Zahl von Asylsuchenden mussten wir uns entscheiden, ob einige Kunden möglicherweise gar nicht bedient werden können. Durch unsere Lösung bekommen alle ein Dokument, das gewährleistet, dass sie Leistungen wie medizinische Versorgung erhalten und sie vor der Festnahme durch die Polizei geschützt sind. Dazu gehört auch die Verlängerung von solchen Bescheinigungen. Es ist richtig, dass das Gesetz davon ausgeht, dass die Asylanträge in maximal sechs Monaten bearbeitet werden, aber manche Verfahren sind in dieser Zeit nicht abgeschlossen. Wenn das absehbar ist, erteilen wir Asylbewerbern Bescheinigungen von bis zu zwölf Monaten. Wenn jemand für längere Zeit ohnehin nicht abgeschoben werden kann, etwa weil er keinen Pass hat, erteile ich ihm eine Duldung für 18 Monate.

Wie ist die Zuständigkeit zwischen dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und der Ausländerbehörde abgegrenzt?

Das Bundesamt muss entscheiden, ob Flüchtlinge, die zu uns kommen, verfolgt sind oder aus humanitären Gründen bleiben dürfen. Danach ist die Ausländerbehörde zuständig. Etwa 30 Prozent der Asylbewerber werden anerkannt. Bei den Syrern sind es über 99 Prozent. Unsere Aufgabe ist es, ihnen möglichst schnell eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, einen Integrationskurs zu vermitteln oder einen Reisepass auszustellen. Menschen, die verfolgt werden, kommen meistens ohne Familie, weil die Flucht riskant und kostenträchtig ist. Familiennachzug gehört zurzeit zu unseren wichtigsten Aufgaben. Dafür sind wir in Zusammenarbeit mit der Botschaft zuständig.

Was ist mit Asylsuchenden aus "sicheren Herkunftsländern" wie Bosnien oder Serbien?

Ja zu schneller Integration - aber auch schnelle Abschiebung Der Chef der Ausländerbehörde Engelhard Mazanke über Flüchtlinge und den Weg zu einer Willkommensku....

Ihre Anerkennungsquote beträgt nur 0,2 Prozent. Sie bekommen nach der Ablehnung erst mal eine Duldung oder werden zur freiwilligen Rückkehr aufgefordert. Wenn sie dem nicht nachkommen, ist die Ausländerbehörde gemeinsam mit der Polizei verpflichtet, sie zurückzuführen. Aber der größte Teil der Zuwanderer sind nach wie vor keine Asylsuchenden. Das sind nicht nur Bulgaren und Rumänen, sondern Italiener, Griechen. Wir haben zum Beispiel eine unglaublich erfreuliche Zuwanderungswelle aus Israel. Die können visafrei einreisen und stellen in der Ausländerbehörde ihren Antrag auf Aufenthaltserlaubnis. Das sind alles Personen, für die wir unmittelbar zuständig sind. Rechnet man das alles zusammen, haben wir pro Jahr 111 000 positive Entscheide bei nur 1 900 Versagungen. Wir sind in erster Linie eine Erteilungsbehörde und keine Versagungsbehörde.

Müssen die sich alle persönlich vorstellen?

Wir wollen unsere Verwaltung kunden- und serviceorientiert organisieren. Wir haben eine Online-Terminvereinbarung, die bundesweit als einzige ihren Service auch auf Englisch anbietet. Ein US-Amerikaner, der in zwei Monaten sein Studium in Berlin aufnimmt, kann noch in den USA einen Termin vereinbaren und erfährt gleich, welche Unterlagen er mitbringen soll. Aber die Ausländerbehörde muss grundsätzlich darauf bestehen, dass die Kunden persönlich erscheinen. Wenn etwa ein Aufenthaltstitel ausgestellt wird, ist das ein fälschungssicheres Dokument, auf dem manchmal Fingerabdrücke enthalten sind.

Nach der jetzt auf Bundesebene beschlossenen Verschärfung des Asylgesetzes sollen zwar mehr Menschen bleiben dürfen. Aber es soll auch konsequenter abgeschoben werden.

Das ist keine Verschärfung, sondern eine Beschleunigung des Verfahrens. Am Asylrecht hat sich nichts geändert. Die Ablehnungsquoten vor und nach der Änderung des Gesetzes werden wohl identisch sein. Dafür gibt es Verbesserungen für Menschen, die schon sechs bis acht Jahre in der Duldung sind und endlich eine Bleibereichtsperspektive bekommen.

Wird es wieder mehr Abschiebehaft geben? Die war gerichtlich stark beschränkt worden und wird jetzt wieder erleichtert.

Wir wollen eine schnelle Integration, aber auch schnelle Rückführungen. Dazu kann auch Haft gehören.

Es gibt in Berlin bereits 10 000 Ausreisepflichtige. Leben diese Menschen hier als Illegale?

Nein, denn sie haben Anspruch auf Sozial- und Krankenversicherungsleistungen. Das veranlasst die meisten Betroffenen dazu, weiter bei uns vorzusprechen, um Bescheinigungen und Duldungen zu bekommen. Viele reisen auch freiwillig wieder aus. Sie reisen vielleicht weiter oder kommen wieder, teilweise vier bis fünfmal hintereinander.

Die SPD hat gefordert, die Ausländerbehörde der Senatsintegrationsverwaltung zuzuordnen, um eine Willkommenskultur zu fördern. Ist das in Ihrem Sinne?

Das ist eine Frage, die die Politik beantworten muss. Ich fühle mich bei der Innenverwaltung gut aufgehoben. Klar ist: Die gesamte Verwaltung muss stark an einer Willkommenskultur arbeiten. Wir wollen eine Willkommenskultur leben und müssen das mit einem gutem Service hinterlegen. Wir haben im Haus eine Beratung durch die Liga der freien Wohlfahrtsverbände, es gibt zudem eine Rechtsberatung. Entscheidend ist eine vernetzte, integrative Politik.

Das Gespräch führte Thoralf Treichel.

WERDEGANG

Engelhard Mazanke stammt aus Hannover und hat in Konstanz Jura studiert. Recht früh verlegte er sich auf Ausländer- und Asylrecht. Im Jahr 1994 legte Mazanke sein zweites Staatsexamen ab.

Nach Berlin kam er direkt nach dem Studienabschluss im Jahr 1994. Zunächst war Mazanke in der Senatsinnenverwaltung Referent für Grundsatzfragen zum Ausländer- und Asylrecht. Im Jahr 2002 wechselte er ins

Ja zu schneller Integration - aber auch schnelle Abschiebung Der Chef der Ausländerbehörde Engelhard Mazanke über Flüchtlinge und den Weg zu einer Willkommensku....

Bundesinnenministerium, wo er als Referent zuständig für das Bundeskriminalamt war. 2004 fing er als stellvertretender Leiter in der Berliner Ausländerbehörde an, an deren Spitze er seit 2011 steht.

Der 52-Jährige ist verheiratet und hat zwei Söhne.

## AUSLÄNDERBEHÖRDE

Senat bewilligt 117 zusätzliche Stellen

Die Ausländerbehörde am Friedrich-Krause-Ufer in Wedding ist eine Abteilung des Landesamtes für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (LABO), das wiederum der Senatsinnenverwaltung untersteht.

Während die Berliner Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) entscheidet, ob Asylsuchende in Deutschland bleiben dürfen, ist die Ausländerbehörde für die Umsetzung zuständig. Anerkannte Asylbewerber erhalten von dem Amt eine Aufenthaltsgenehmigung. In diesem Fall müssen auch Rentenansprüche, Krankenversicherung oder Integrationsleistungen wie Deutschkenntnisse geprüft werden. Menschen, deren Antrag abgelehnt wird, bekommen zunächst eine Duldung und werden zur freiwilligen Rückkehr aufgefordert beziehungsweise später abgeschoben.

Durch den Anstieg der Flüchtlingszahlen ist auch die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter gewachsen. Lebten Ende 2013 noch 2 117 Syrer mit einem gesicherten Aufenthaltsstatus in Berlin, waren es ein Jahr später bereits 4 126 syrische Staatsangehörige. In diesem Zeitraum stieg auch die Zahl der Abschiebungen: von 500 auf 602 im vergangenen Jahr. Die 340 Mitarbeiter der Ausländerbehörde sollen jetzt entlastet werden. Der Senat hat zusätzlich 117 Stellen bewilligt.

Die Ausländerbehörde ist jedoch nicht nur für Flüchtlinge, sondern grundsätzlich für alle Zuwanderer zuständig. Etwa für Studenten aus dem Ausland, die in dem Amt eine befristete Aufenthaltserlaubnis erhalten.

## Classification

---

**Language:** GERMAN; DEUTSCH

**Publication-Type:** Zeitung

**Journal Code:** BEZ

**Subject:** ABSCHIEBUNG (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); POLITIK (78%); DISKRIMINIERUNG (77%); FLÜCHTLINGSKRISE IN EUROPA (77%); FÜHRUNGSKRÄFTE (77%); GERICHTSPROZESSE (77%); DEUTSCHE BUNDESKANZLER (74%); EINIGUNG & VERGLEICH (72%); GESETZGEBUNGSORGANE (72%); GERICHTSHÖFE (63%)

**Industry:** MARKETING & WERBUNG (78%)

**Person:** ANGELA MERKEL (57%)

**Geographic:** BERLIN, DEUTSCHLAND (94%); EUROPA (73%); OSTAFRIKA (73%); SUDAN (73%); DEUTSCHLAND (59%)

Ja zu schneller Integration - aber auch schnelle Abschiebung Der Chef der Ausländerbehörde Engelhard  
Mazanke über Flüchtlinge und den Weg zu einer Willkommensku....

**Load-Date:** July 17, 2015

---

End of Document